清城区“11·9”一般坍塌事故
调查报告

2021年11月9日上午9时36分，横荷街道辖区内的液化空气(广东)工业气体有限公司在建工地，在进行排污管道铺设施工时发生坍塌，导致一名工人死亡。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，为彻查事故成因，依法追究相关责任单位及责任人员责任，清城区人民政府于11月10日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、横荷街道办事处等有关单位组成清城区“11·9”一般坍塌事故调查组(以下简称“事故调查组”)。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查，事故调查报告如下:

一、基本情况

(一)工程概况

液化空气(广东)工业气体有限公司三期扩建项目位于清远市经济开发区百嘉工业园16号小区，经清远市清城区住房和城乡建设局颁发施工许可证，由液化空气(广东)工业气体有限公司建设，苏华建设集团有限公司施工，深圳天阳工程设计有限公司设计，

广东省地质物探工程勘察院勘测，中锦冠达工程顾问集团有限公司负责监理，建筑面积1036.12㎡。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位。液化空气（广东）工业气体有限公司（以下简称“液化空气公司”）；社会信用代码：91441800570123117O；注册资本：叁佰伍拾壹万美元；法人代表：阎某平；登记注册类型：有限责任公司（外国法人独资）；成立时间：2011年3月22日；营业期限：2011年3月22日至2041年3月7日；地址：清远市经济开发区百嘉工业园16号小区；经营范围：不带有储存设施经营各种超纯气体、工业气体、医用气体、电子特气和混合气体。

2.施工单位。苏华建设集团有限公司（以下简称“苏华公司”）；社会信用代码：91320481137551575R（6/13）；注册资本：32800万元整；法人代表：宋某华；登记注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：1982年9月30日；营业期限：1982年9月30日至**；地址：溧阳市泓口路333号；经营范围：建筑工程施工总承包，机电工程施工总承包，市政公用工程总承包。

3.监理单位。中锦冠达工程顾问集团有限公司（以下简称“冠达公司”）；社会信用代码：91510000774516545O；注册资本：陆仟万元整；法人代表：张某珍；登记注册类型：其他有限责任公司；成立时间：2005年5月20日；营业期限：2005年5月20日至长期；地址：中国（四川）自由贸易试验区程度高新区吉庆三路333号1

栋1单元601号；经营范围：工程咨询、工程造价咨询、招投标代理、工程监理、工程项目管理。

（三）事故相关人员情况

1.顾某斌（死者），男，汉族，身份证号码：32102819680****3，户籍地址：江苏省泰州市姜堰区溱潼镇。2021年1月5日，顾某斌与苏华公司签订《劳务用工合同》，有效期至2021年12月30日止；工作岗位为瓦工，工资标准按40元/小时。其上岗前已接受苏华公司安全培训教育，并考核合格。

2.林某孬，男，汉族，身份证号码：4132319760******2，户籍地址：河南省新安县正村乡******。2021年8月担任苏华公司承建的液化空气公司三期扩建项目经理，具有一级建造师资格，负责该在建项目全面工作。

3.沈某书，男，汉族，身份证号码：32102819681******4，户籍地址：江苏省姜堰市夏北村******。2021年8月担任苏华公司承建的液化空气公司三期扩建项目安全员，具有安全员资格，负责施工现场安全管理工作。

4.钱某山，男，汉族，身份证号码：32102819660******8，户籍地址：江苏省姜堰市前时村******。2021年9月担任苏华公司承建的液化空气公司三期扩建项目施工经理，负责施工班组的日常工作安排、协调。

5.徐某卿，男，汉族，身份证号码：32102819670******4，户籍地址：江苏省姜堰市溱潼镇******。2020年11月在苏华公司承建

的液化空气公司三期扩建项目从事瓦工带班，负责浇灌混凝土、铺设管道等工作。

6.殷某平，男，汉族，身份证号码：44010219570******2，户籍地址：广州市越秀区******。2020年9月担任液化空气公司委托冠达公司监理三期扩建项目专业监理工程师，具有监理工程师资格，负责工程施工全过程的安全管理。

（四）合同签订（协议）情况

1.液化空气公司与苏华公司在2020年9月14日签订《建设工程施工合同》。工程名称：液化空气（广东）工业气体有限公司三期扩建项目甲类仓库、事故应急池、惰性气体仓库；工程地点：广东清远高新技术产业开发区永平路7号；工程内容：甲类仓库、事故应急池、惰性气体仓库；工程规模：小型；总建筑面积：1230.15㎡（地上1079.95㎡，地下150.2㎡）；计划竣工日期：2022年3月31日。

2.液化空气公司与冠达公司在2020年11月6日签订《液化空气（广东）工业气体有限公司三期扩建项目监理合同》。工程名称：液化空气（广东）工业气体有限公司三期扩建项目；委托监理期暂定5个月。

（五）现场勘察情况





（六）部门履职情况

清远市清城区住房和城乡建设局对液化空气(广东)工业气体有限公司三期扩建项目经常开展定期和不定期的安全监督检查工作，按照相关标准和规范要求及时指出施工现场存在的问题，并对违规行为相关责任单位和个人实施扣分制度，加强督促企业落实生产主体责任，认真履行了监督职责。

二、事故发生经过救援及善后处理情况

（一）事故发生经过救援情况

2021年11月9日7时35分，项目施工负责人钱某山安排挖掘机在液化空气公司三期扩建项目在建仓库西侧旁边开挖排污管道。8时43分，排污管道开挖至约长4米，宽1米，深2米时，瓦工带班徐某卿安排顾存斌、徐某林两人在排污管道底部铺设作业，其中顾某斌负责塑料波纹管接合，徐某林负责用标杆平整管沟。9时36分，位于顾某斌西侧上方的泥土发生坍塌，顾某斌随即被泥土掩埋。

事故发生后，徐某林立刻大声呼叫现场人员。现场人员立刻开展救援工作，分别拨打110、120电话请求救援。10时18分，顾某斌被救出，经医护人员现场抢救无效后死亡。接事故报告后，清城区政府高度重视，区政府相关领导、区应急管理局、区住建局、区公安分局、横荷街办等相关人员赶赴现场参与、指导救援及开展相关事故调查、协调工作，并由区住建局对在建工地发出《建设工程停工通知书》。

（二）善后处理情况

11月12日，经苏华公司与顾某斌家属协商达成意见一致，苏华公司一次性赔偿顾某斌家属175万元并双方签订了赔偿协议，相关善后事宜已处理完毕。

三、事故原因分析、性质

（一）事故原因

1.直接原因

(1)苏华公司对深基坑隐患排查不彻底,防护措施不落实。事发的排污管道在开挖过程中，顾某斌作业点位置西侧土壁因侧压力增加，受力不均匀，导致坍塌。

(2)顾某斌、徐某林安全意识不足,对作业环境危险因素认识不够,冒险作业。

2.间接原因

1.苏华公司安全生产主体责任落实不到位

(1)在开挖排污管道作业时,没有按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和《建筑基坑支护技术规程》要求,对两侧土壁进行放边坡或设置支护安全措施。

(2)未认真执行公司制定《安全生产检查制度》、《安全生产管理制度》和《安全生产事故隐患排查治理制度》等相关规章制度,施工现场缺乏安全生产管理，无人统一指挥作业。

沈某书、钱某山、殷某平作为施工现场安全管理、监督人员,事发时上述三人一起正在事发点位约20米处，在视线良好的情况下，对开挖排污管道作业时没有做好防护措施的违规行为“视而不见”并及时制止，以消除生产安全事故隐患。

2.冠达公司监理职责落实不到位

经核查,《液化空气(广东)工业气体有限公司三期扩建项目》2021年11月8日工单内容显示，11月9日未有安排开挖排污管道作业，但应当对已开挖多时的排污管道作业，没有做好防护措施的违规行为及时发现并制止。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“11·9”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）给予行政处罚的单位和个人意见

1.苏华公司安全生产主体责任落实不到位，对施工现场缺乏有效的安全生产管理，存在认为是“小工程”就掉以轻心的错误认识，对发生事故负有责任。建议清城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其作出行政处罚。

2.苏华公司法人代表宋某华，履行主要负责人职责不到位，未认真监督落实本单位全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制及督促、检查本单位安全生产工作，对发生事故负有责任。建议清城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其作出行政处罚。

3.冠达公司监理职责落实不到位，未及时发现安全事故隐患并要求施工单位整改或者暂时停止施工，对发生事故负有责任。建议清城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其作出行政处罚。

4.冠达公司法人代表张某珍，履行主要负责人职责不到位，未认真督促、检查本单位安全生产工作，对发生事故负有责任。建议清城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其作出行政处罚。

5.建议清远市清城区住房和城乡建设局对林某孬、沈某书、钱某山、殷某平等四人依据有关法规作出处理。

五、事故防范和整改措施意见建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

苏华公司、冠达公司必须严格落实企业安全生产主体责任，集中开展建设工程安全生产大检查，认真排查事故隐患，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施，加强现场施工安全管理。对工程关键部位、关键环节、关键工序和危险性较大的部分工程，制定施工方案和应急预案，落实安全防护措施。

（二）加强施工工地人员安全意识教育培训

各建筑施工单位要经常性开展对建筑施工人员及管理人员岗位安全教育及培训。

（三）职能部门加强日常安全监管力度

建设监管部门加强对施工工地的检查指导力度，排除事故隐患，杜绝类似的事故发生。

清城区“11·9”一般坍塌事故调查组

2022年1月18日